

Il CUP è dovuto anche per le infrastrutture posate sulle strade consortili?

Sì, il **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** è dovuto anche per le **infrastrutture posate sulle strade** consortili, **ma con alcune precisazioni.**

In particolare:

- Se la strada consortile è di uso pubblico(**cioè destinata al transito pubblico, anche se di proprietà privata o consortile**), si applicano le medesime regole previste per le strade comunali. **In tal caso, il CUP è dovuto al Comune nel cui territorio insiste la strada, in quanto essa rientra nel demanio o nel patrimonio indisponibile destinato a uso pubblico (art. 1, commi 816 e seguenti, della 160/2019).**

Se invece la strada consortile non è aperta al pubblico transito, ma è a uso esclusivo dei consorziati o di soggetti privati, non si configura un'occupazione di suolo pubblico, ma potrebbe configurarsi la diffusione di messaggi pubblicitari se tali messaggi risultano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico.

In tal caso, l'esposizione è assoggettata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale nella componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, a prescindere dalla natura privata del suolo sul quale è installato il mezzo.

